

1500463-08.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297837/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21150726 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5293/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2297837 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, ., Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3522-2299,

Catanduva-SP - E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500463-08.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297837/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21150726 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5293/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2297837 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

5293/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE BATISTA BARBOZA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

13/04/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 13 DIAS DE ABRIL DE 2022, às 15h00, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Paulo Cesar Neuber

Deligi, presente o acusado Felipe, que atualmente se encontra na penitenciária de Andradina, e presente seu defensor, o Dr. Raylton Kleber Pedreti, OAB nº 362403. Iniciados os trabalhos o MM Juiz autorizou a entrevista prévia e reservada do réu com seu defensor, nos termos do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. Na sequência, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento da(s) testemunha(s) (Luiz Henrique de Oliveira), esta(s) compromissada(s) e advertida(s) sobre a obrigação de dizer a verdade, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, a(s) qual(is) respondeu(ram): depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Pela ordem, o representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Fernando Rogério dos Santos. Pelo MM Juiz foi dito: homologo a desistência requerida.

Em seguida, antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz perguntou a respeito da qualificação do acusado, o que foi respondido oralmente. Em seguida, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, bem como informado do direito de permanecer calado (art. 186 do CPP), o acusado passou a ser interrogado de acordo com o disposto no art. 187 e seguintes do Código de Processo Penal e, às perguntas do MM Juiz de Direito, respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.

Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente ao Promotor de Justiça e depois ao Defensor, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º do Código Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP) e da resposta à acusação (defesa), manifestando-se conforme mídia digital de gravação que segue anexa.

Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão:

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de Felipe Batista Barboza com a imputação das sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

O acusado foi notificado, apresentou defesa preliminar e, depois de recebida denúncia, foi citado.

No curso da instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado, que confessou a prática delitiva.

Na fase processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Defesa roga por benesses atinentes à aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade da infração penal é bem depreendida do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/13), dos laudos de constatação provisória e definitiva de substância entorpecente (fls. 16/18 e 82/84) e de todos os demais elementos informativos carreados nos autos.

A autoria também é certa, eis que inclusive incontroversa diante da confissão firmada pelo réu em Juízo, que se harmoniza com os demais elementos de prova, em especial às declarações da testemunha Luiz Henrique de Oliveira, responsável pela prisão em flagrante.

O cenário probatório, destarte, é cristalino. Tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime estão cabalmente comprovadas nos autos. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, a natureza da substância apreendida e sua quantidade não revela anormalidade. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é insita ao tipo penal. O réu é primário. A conduta social e a personalidade do agente, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. Os motivos do crime não desbordam do normal. As circunstâncias do crime também são neutras. As consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP, e Súmula 545 do STJ), mas deixo de valorá-las em virtude da ausência de circunstâncias agravantes e do disposto na Súmula 231 do STJ, que obsta a fixação da pena intermediária aquém da mínima legal. Logo, mantenho, nesta fase, a pena já fixada na etapa anterior. Na terceira e derradeira fase, merece acolhida, ante a concordância ministerial, a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Isso porque o réu é primário, ostenta bons antecedentes e não há comprovadas notícias de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Ademais, embora reste delineado nos autos que o acusado estava praticando a traficância de drogas há certo lapso temporal, não é possível depreender habitualidade suficiente a afastar a redutora em comento. Vale registrar, a propósito, que a comprovação do envolvimento da agente com o crime organizado, a habitualidade delituosa ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas da incidência da causa redutora de pena é ônus exclusivo da acusação, não bastando meras suposições ou suspeitas.

Quanto ao redutor de pena, tenho que o tempo de inserção do agente na traficância de drogas, a outra ação penal em andamento e a prática de atos infracionais ao crime contra a saúde pública obstam a aplicação do redutor em seu patamar máximo e justificam a diminuição da pena no quantum mínimo, qual seja de 1/6. Não há causas de aumento. Assim, fixo a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), já que incerta a capacidade econômica do acusado.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto (art. 33, §2º, 'b', do CP), em vista da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis. Vale invocar, nesse ponto, o disposto na Súmula 400 do STJ.

A quantidade de pena privativa de liberdade aplicada obsta a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Felipe Batista Barboza como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à reprimenda de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Ante o trânsito em julgado da presente, inviável apreciar o cabimento da prisão cautelar.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

Sentença publicada em audiência e intimados os presentes.

Pela ordem, as partes renunciaram ao direito recursal.
Pelo MM. Juiz foi dito: Homologo a renúncia. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o necessário para a execução, com urgência.
Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)